

1500325-30.2021.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... da r. Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas - Autoria e materialidade demonstradas - Prova suficiente à condenação - Tipicidade formal e material da conduta presentes - Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500325-30.2021.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500325-30.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2085302/2021 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 17026148 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 370/21/050

- DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2085302 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 370/21/050 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIANA APARECIDA GIMENEZ MENON e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

Os acusados Juliana Aparecida Gimenez Menon (falecida) e Waldemar Teodoro Júnior, já qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 155, § 4º, incisos I e IV do Código Penal.

Segundo a denúncia, os acusados, no dia 26 de março de 2021, às 22h, na Rua Carlos Marquês, número 17-79, bairro Vila Bechelli, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, subtraíram para eles, mediante concurso e rompimento de obstáculo, 07 torneiras metálicas, 02 jogos de maçanetas, 01 suporte para varal, 01 alicate turquesa, 01 chave de grifo de 10 polegadas, 01 espelho com moldura médio, 02 hastes metálicas,

01 par de chinelos feminino, 01 bolsa de tecido marrom, 02 disjuntores de chuveiro, 01 bolsa de lona e 42 metros de fios 10mm, tudo avaliado em 365 reais (fls.133/135), da vítima Celso Alves de Almeida.

Boletim de ocorrência (fls. 14/17), auto de exibição/apreensão/entrega/avaliação (fls. 18/21), auto de avaliação indireta (fls. 137/139), relatório policial final (fls. 140).

Pelo crime, foram os réus presos em flagrante.

Durante a análise da legalidade do ato (fls. 117/122), foi o estado flagrancial convertido em prisão preventiva.

Pela decisão de fls. 148/150, foi recebida a denúncia e determinada a citação dos acusados.

Os réus foram citados (fls. 161 e 163), tendo ofertado resposta à acusação (fls. 167/168).

Na decisão de fls. 174/177, foi mantido o recebimento da exordial.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 226/228 foram ouvidos a vítima e a testemunha Soraia.

A decisão de fls. 240/242, exarada no âmbito de uma audiência, concedeu a liberdade provisória aos acusados, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Na audiência em continuação de fls. 290/292, foram ouvidos os policiais e interrogado o acusado.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 299/307 pugnando, em suma, pela parcial procedência da ação, tendo em vista o óbito da corré Juliana, pelo que, quanto a ela, pediu pela declaração da extinção da punibilidade. No tocante ao corréu, pediu a condenação, valorando-se os maus antecedentes e uma das qualificadoras, como circunstância judicial desfavorável, com ao reconhecimento da reincidência, da agravante do "estado pandêmico" e do "repouso noturno". Pediu, por fim, pela fixação do regime inicial fechado.

Já a Defensoria às fls. 310/323 pleiteou, em síntese, pelo reconhecimento da insignificância penal, ou pela absolvição por falha no arcabouço probatório, fixando-se a pena-base no mínimo legal, afastando-se ambas as qualificadoras (concurso de agentes e rompimento de obstáculo), e a agravante do "estado pandêmico" e a majorante do repouso noturno, com a valoração da tentativa, fixando-se regime inicial mais brando, com a substituição da privativa por restritivas de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é parcialmente procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 14/17), auto de exibição/apreensão/entrega/avaliação (fls. 18/21), auto de avaliação indireta (fls. 137/139), relatório policial final (fls. 140).

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida em relação ao réu.

A vítima Celso Alves de Almeida, sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ), disse, em resumo, que foi comunicado, por uma corretora chamada Soraia, acerca do furto em sua propriedade. Afirmou que os furtadores quebraram o portão e a janela, além de quebrar objetos, como a pedra da pia da cozinha.

A testemunha Soraia Souza Cardoso, sob o devido processo legal (mídia SAJ), disse, em resumo, que é corretora de imóveis. Afirmou que o policial lhe telefonou porque viu uma placa com seu telefone no imóvel. Informou que, como o proprietário é de Marília, foi até o local para constatar o furto. Esclareceu que a casa 'estava toda revirada'. Mencionou que viu um homem e uma mulher detidos no 'camburão da polícia, sendo que a res estava com eles'.

Os policiais militares Fábio Willllian Pereira de Jesus e Mycoln Otto Carlos, na fase judicial (mídia SAJ) disseram, em resumo, que foram informados acerca do furto em um imóvel. Afirmaram que foram ao local e encontraram os acusados. Informaram que eles estavam na posse da res furtiva. Esclareceram que, no local, havia sinais de arrombamento. Mencionaram que ambos confessaram o delito. Citaram que os réus

pularam o portão do imóvel, que estava desabitado. Asseveraram que eles foram abordados acerca de 50 metros da residência. Disseram que ambos eram conhecidos do meio policial.

Aqui, um parêntese.

Os depoimentos, ainda que prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são cancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE

PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE

NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO

DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA

284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE

PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO.

DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

O acusado Waldemar Teodoro Júnior, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em resumo, negou a prática delitiva. Disse que estava se relacionando com a ré Juliana. Afirmou que foi até o estabelecimento de seu pai para pegar algumas ferramentas. Informou que a acusada entrou na residência e subtraiu alguns bens, sendo que, quando retornava, ouviu a voz da ré dentro do imóvel. Esclareceu que entrou no local para retirá-la de lá, e quando saíram, foram abordados pelos policiais. Mencionou que a acusada assumiu a prática do furto. Citou que ela cometeu suicídio dentro da unidade prisional.

De início, as qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada não restaram delineadas.

Com efeito, o exame era possível (fls. 14/17) e o lapso não pode ser sanado pela prova testemunhal colhida.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.

DECISÃO REFORMADA. QUALIFICADORA DA ESCALADA. COMPROVAÇÃO POR CONFISSÃO E PROVA

TESTEMUNHAL.

IMPOSSIBILIDADE. EXAME PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

1. É de afastar-se a aplicação da Súmula n. 182, pois o agravo em recurso especial é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no crime de furto, o reconhecimento da qualificadora da escalada exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexisterem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. No caso, a Corte de origem não apresentou qualquer justificativa para a não realização do exame pericial a fim de verificar os vestígios da infração". (AgRg no REsp 1794040/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020).

3. Observada a aplicação da figura privilegiada pelo Tribunal de origem (art. 155, § 2º, do CP), e tendo em vista a ausência de circunstâncias desfavoráveis e que o recorrente é primário, sendo, ainda, de pequena monta o valor da res furtiva (R\$ 702,82), afigura-se mais benéfico ao apenado o afastamento da pena corporal, aplicando-se-lhe apenas a reprimenda de 10 dias-multa.

4. Entre a publicação da sentença condenatória e o acórdão confirmatório transcorreu prazo superior aos 2 anos de prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 114, I, do CP.

5. Provimento do agravo regimental. Conhecimento do agravo.

Provimento ao recurso especial, aplicando ao recorrente a pena de 10 dias-multa, com o reconhecimento de ofício da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp 2061101 / MG, relator ministro Olindo Menezes, julgado em 02/08/2022)

Por isso, apenas a qualificadora do concurso de agentes restou demonstrada, e pode ser extraída, seguramente, dos autos.

O próprio acusado disse que a acusada entrou no local.

Depois, os policiais apreenderam ambos, próximos ao local, ainda na posse da res.

Por isso, o crime restou consumado.

É a inteligência do item 1, da edição nº 47 da Ferramenta "Jurisprudência em Teses", do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 1) Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (Tese Julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 934)

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 155, §4º, IV do Código Penal.

Passo à fixação da pena do réu.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu possui antecedentes criminais.

São os feitos nº 7002008-65.2007.8.26.0071 e 7000588-10.2009.8.26.0506 (fls. 76/98).

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Deste modo, a pena deve ser exasperada em 1/3, atingindo 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na intermediária, quanto à agravante do "estado pandêmico" deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

É o entendimento da r. Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Prova suficiente à condenação – Tipicidade formal e material da conduta presentes – Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública – Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito – Não reconhecimento da participação de menor importância – Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor – Concessão de regime inicial aberto – Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de

direito – Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Ainda na mesma fase, três feitos representam reincidências: 7002006-

95.2007.8.26.0071, 7002007-80.2007.8.26.0071 e 7000589-92.2009.8.26.0506.

Por isso, deve a reprimenda ser agravada em ½ perfazendo 4 (quatro) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

De outro lado, a majorante do “repouso noturno” deve ser aplicada.

Ocorre que em razão da menor vigilância a citada causa de aumento é incidente, ainda que estabelecimentos comerciais.

Nesse sentido:

Ementa: Furto qualificado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas –

Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Condenação mantida.

Repouso noturno – Crime praticado em período de menor vigilância – Majorante pode ser reconhecida mesmo em área comercial – Pleito de afastamento desacolhido. Pena-

base acima do mínimo legal – Possibilidade – Duas qualificadoras, uma delas

utilizada como circunstância judicial desfavorável – Recurso provido em parte para

reduzir o acréscimo aplicado. Continuidade delitiva com furto apurado em processo

distinto – Feitos que não foram reunidos na origem e geraram apelações distribuídas

em Câmaras diferentes – Aplicação do artigo 71 do Código Penal deve ser realizada

no Juízo das Execuções – Recurso provido em parte para afastar o acréscimo do crime continuado

(STJ, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0000197-85.2018.8.26.0660, relator Des. Klaus Marouelli Arroyo, julgado em 19/08/2022)

É dizer, em casos de delitos qualificados, já mais graves, jamais a reprimenda seria “justa”, pois a majorante jamais seria aplicada.

Ou seja, haveria patente desproporcionalidade, na aceção da proibição de proteção ineficiente.

Além disso, eis a redação do art. 155, §1º do Código Penal: § 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

Da simples leitura, possível concluir que não há limitação ao delito simples.

Tanto é assim, que o §4º assim preconiza: § 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

Na mesma linha, a Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal, de

04/11/1940, item 56: É prevista como agravante especial do furto a circunstância de ter sido o crime praticado “durante o período do sossego noturno”.

Portanto, a aplicação visa homenagear a individualização da pena, verdadeiro direito fundamental.

Deste modo, aumento a pena em 1/3, totalizando, em definitivo, 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica do réu.

O regime é o inicial fechado.

Com efeito, os maus antecedentes e as reincidências denotam que o regime mais gravoso é o único apto a reprimir, e, principalmente ressocializar o acusado.

Nessa senda:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.

PRECEDENTES. SÚMULA N. 567/STJ. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A presença de sistema eletrônico de vigilância e de agentes no estabelecimento comercial não torna o agente completamente incapaz de consumir o furto. Logo, não se pode afastar a punição, pela configuração do crime impossível, pela absoluta ineficácia dos meios empregados, nos termos da Súmula n. 567 desta Corte.

Precedentes.

2. O regime prisional fechado é o único cabível para o inicial cumprimento da pena reclusiva diante do Réu reincidente e com maus antecedentes, mesmo que a pena não ultrapasse quatro anos de reclusão. Inteligência da Súmula n. 269/STJ. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 704885 / SC, relatora ministra Laurita Vaz, julgado em 14/12/2021)

As citadas circunstâncias pessoais impedem a substituição da privativa de liberdade, por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II e III do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na ação penal e, desta feita, CONDENO o réu WALDEMAR TEODORO JÚNIOR, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, IV do Código Penal.

O acusado respondeu ao processo em liberdade, e nesta condição deve permanecer, por ausentes os pressupostos, fundamentos e requisitos da custódia cautelar, especialmente a contemporaneidade.

De outro lado, ante a certidão de óbito de fls. 269/270, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE outrora instalada em desfavor da acusada Juliana Aparecida Gimenez Menon, com fulcro no art. 107, I do Código Penal, com as anotações e comunicações de estilo.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se a vítima sobre o teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 01 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA